

Los Contratos del Sector Público (I)

Concepto, clases, elementos · preparación y adjudicación · efectos, cumplimiento y extinción · invalidez y recursos

✓ Verificado contra BOE a 01/08/2026 · umbrales Orden HAC/1517/2025 (desde 1/1/2026)

1. Marco, ámbito y tipos

Ley 9/2017 (transpone Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE; en vigor 9/3/2018; 347 arts., 4 Libros). Principios (art. 1): libertad de acceso, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad, eficiencia, integridad, criterios sociales y medioambientales transversales, acceso PYME. **3 círculos subjetivos** (art. 3): sector público ⊃ poderes adjudicadores ⊃ Administraciones Públicas (EPEs y sociedades públicas NO son AAPP).

Contrato (art.)	Objeto	Clave
Obras (13)	Obra inmueble con función económica o técnica	Obra completa
Concesión de obras (14)	Obra + explotación	RIESGO OPERACIONAL
Concesión de servicios (15)	Gestión de servicio de la Administración	Riesgo operacional; sin ejercicio de autoridad
Suministro (16)	Bienes MUEBLES (compra o arrendamiento)	Energía y equipos sí; software a medida NO (servicios)
Servicios (17)	Prestaciones de hacer	Sin autoridad ni laboral encubierto
Mixto (18)	Varias prestaciones	Rige la principal (mayor VEC)

Administrativos (25): típicos de una AP + especiales (giro o tráfico administrativo) — jurisdicción contenciosa. **Privados** (26): entes no-AP y, de una AP: financieros, creación artística, espectáculos, suscripciones — preparación/adjudicación LCSP, efectos/extinción Derecho privado, actos separables al contencioso.

2. Umbrales y magnitudes (Orden HAC/1517/2025, desde 1/1/2026)

Concepto	Cifra
SARA obras y concesiones	5.404.000 €
SARA suministros y servicios (AGE/OOAA/SS)	140.000 €
SARA suministros y servicios (resto de entes)	216.000 €
SARA servicios del Anexo IV	750.000 €
Contrato menor	< 40.000 € obras · < 15.000 € suministros y servicios (≤1 año, sin prórroga; SIN límite anual por proveedor desde RD-ley 3/2020)
Abierto simplificado (159.1)	Obras ≤ 2.000.000 € · sum./serv. < 140.000 € · juicio de valor ≤25% (45% intelectuales)
Simplificado sumario (159.6)	Obras < 80.000 € · sum./serv. < 60.000 € (sin solvencia ni garantía definitiva)
REMC (art. 44)	Obras y concesiones > 3.000.000 € · sum./serv. > 100.000 €
Lotes exceptuables de SARA	Obras < 1.000.000 € · sum./serv. < 80.000 € (máx. 20% del acumulado)

PBL (100): gasto máximo CON IVA · **VEC** (101): total SIN IVA + prórrogas + modificaciones previstas (lotes: acumulado) ·

Precio (102): cierto, en euros, adecuado a costes laborales de convenio.

3. Contratista

Prohibiciones (71): condenas firmes, sanciones graves, concurso, no estar al corriente con Hacienda/Seg. Social, falsedad, incompatibilidades; duración máx. general **3 años**. **Solvencia** (87-90): volumen anual ≥ 1,5×VEC (mejor de 3 ejercicios); técnica: obras 10 años, sum./serv. 3 años. **Clasificación** (77): obligatoria en obras ≥ **500.000 €**; nunca exigible en servicios. **UTE** (69): responsabilidad solidaria; escritura solo tras la adjudicación.

4. Preparación

Expediente (116-117): necesidad + PCAP/PPT + crédito + fiscalización + justificación de procedimiento y criterios.

Urgente (119): plazos a la mitad, inicio ≤ 1 mes. **Emergencia** (120): sin expediente, verbal, sin REMC, inicio ≤ 1 mes.

Revisión de precios (103): solo periódica y predeterminada en obras, armamento y energía; prevista en PCAP + 20% ejecutado + 2 años; excluye IVA, financieros y amortizaciones.

Garantía	Cuantía	Notas
Provisional (106)	$\leq 3\%$ del PBL sin IVA	Excepcional y motivada; prohibida en el simplificado
Definitiva (107)	5% del precio final sin IVA	Obligatoria; excepciones motivadas; no en sumario
Complementaria (107.2)	Hasta +5% (total 10%)	Ofertas anormales o riesgo especial
Devolución (111)	Acuerdo en 2 meses tras el plazo de garantía	Si no: intereses

5. Procedimientos de adjudicación

Procedimiento	Ámbito/supuestos	Plazos clave
ABIERTO (156-158)	Regla general; sin negociación	SARA: 35 días (concesiones 30) desde envío al DOUE, -5 electrónica; no SARA: 26 obras / 15 sum-serv. Adjudicación: 15 días (precio) / 2 meses (varios criterios)
SIMPLIFICADO (159)	Obras ≤2M; sum/serv <140.000; juicio valor ≤25% (45% intelectual)	Ofertas 15 días (20 obras); ROLECE; documentación 7 días hábiles; sin garantía provisional
SUMARIO (159.6)	Obras <80.000; sum/serv <60.000; nunca intelectuales	Ofertas 10 días hábiles (5 compras corrientes); sin solvencia ni garantía definitiva
RESTRINGIDO (160-165)	Dos fases; mínimo 5 candidatos; sin negociación	Obligatorio en concesiones de servicios especiales del Anexo IV
LICITACIÓN CON NEGOCIACIÓN (167)	Supuestos tasados (adaptación, innovación, especificaciones imprecisas, ofertas irregulares previas)	Mínimo 3 candidatos; se negocia todo salvo mínimos y criterios
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD (168)	Sin ofertas previas; EXCLUSIVIDAD; imperiosa urgencia; complementarias y repeticiones ≤3 años	Sin anuncio; mesa no preceptiva (salvo 168.a.1º)
DIÁLOGO COMPETITIVO (172-176)	Necesidades sin solución definida	Mesa especial ≥1/3 expertos; primas posibles
ASOCIACIÓN INNOVACIÓN (177-182)	I+D de soluciones inexistentes	Fases sucesivas
CONCURSO DE PROYECTOS (183-187)	Planos y proyectos	Jurado; después negociado con el ganador

Racionalización: acuerdos marco máx. 4 años · sistemas dinámicos electrónicos · centrales de compras (DG Racionalización) · subasta electrónica (143). **Mesa** (326): asesor jurídico + interventor obligatorios; AGE sin cargos políticos. **Anormalmente bajas** (149): audiencia ≥5 días hábiles + informe; nunca exclusión automática.

Adjudicación y formalización	Plazo
Requerimiento de documentación y garantía al mejor clasificado	10 días hábiles (7 simplificado)
Adjudicación tras la documentación · notificación y perfil	5 días hábiles · publicación 15 días
Formalización con REMC	NO antes de 15 días hábiles desde remisión de la notificación
Formalización sin REMC	≤ 15 días hábiles. PERFECCIÓN = FORMALIZACIÓN (art. 36)

6. Efectos, modificación y extinción

ESCALERA DE PAGOS (corrección sobre tu temario)

30 días para pagar (198.4) → demora >4 MESES: el contratista puede SUSPENDER con preaviso de 1 mes (198.5) → demora >6 MESES: RESOLUCIÓN + daños (198.6). Subcontratistas: máx. 60 días (216). Penalidad por demora del contratista: 0,60 €/1.000 €/día; a cada múltiplo del 5%: resolver o continuar (193).

Prerrogativas (190): interpretar, modificar, suspender, resolver, inspeccionar; dictamen del Consejo de Estado con oposición del contratista o modificaciones >20% en contratos ≥6M€. **Modificaciones:** previstas ≤20% (204); no previstas ≤50% adicionales o imprevisibles (205); obligatorias ≤20% (206). **Cesión** (214): 20% ejecutado + escritura. **Subcontratación** (215): penalidad hasta 50% del subcontrato. **Cumplimiento** (210): recepción en 1 mes; devolución de garantía: acuerdo en 2 meses. **Resolución** (211/213): concurso, mutuo acuerdo, demoras, impago de salarios; culpable → incautación de garantía; imputable a la Administración → ejecutado + 3% de lo dejado de realizar.

7. Invalidez y recurso especial

Nulidad LCSP (39): falta de aptitud del adjudicatario, carencia o insuficiencia de crédito, sin anuncio en DOUE (SARA), formalización que burla el recurso, infracción grave del DUE. **Anulabilidad** (40): modificaciones que debieron relicitarse, ventajas indebidas, encargos a medios propios sin requisitos del art. 32.

REMC (44-60)	Régimen
Ámbito	Obras y concesiones >3M€; suministros y servicios >100.000 €
Actos	Anuncios, pliegos, trámites cualificados, ADJUDICACIÓN, modificaciones ilegales, rescates, encargos. Excluida la emergencia (120)
Órgano	TACRC: Consejo de Ministros, 6 años no prorrogables
Plazo	15 días hábiles · gratuito · potestativo · sustituye recursos ordinarios
Efecto	Contra la adjudicación: SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA de la formalización
Resolución	Máx. 2 meses; multa por temeridad 1.000-30.000 €; solo contencioso después

CORRECCIONES SOBRE TU TEMARIO (verificadas 08/2026)

1) Art. 156.2: SARA 35 días para obras, suministros y servicios (30 concesiones); tu temario invertía obras/servicios. 2) Art. 159.1.b: juicio de valor $\leq 25\%$ (45% intelectuales), no "automáticos $>50\%$ ". 3) Art. 198: 4 meses = suspensión; 6 meses = resolución. 4) Contrato menor: el límite anual por proveedor fue SUPRIMIDO (RD-ley 3/2020).